Rahmen-Dienstleistungsvertrag für KI- und Automatisierungslösungen (B2B)

Stand: Oktober 2026

Dieser Rahmen-Dienstleistungsvertrag (nachfolgend **"Rahmenvertrag"**) wird geschlossen zwischen den nachstehenden Parteien:

Anbieter

NexAI – Next Generation Artificial Intelligence GbR, Untere Bergstraße 13, 74586 Frankenhardt-Honhardt, Deutschland, vertreten durch die Gesellschafter Maximilian Trenk und Jason Brian Merklein, jeder allein (§ 720 Abs. 2 BGB), oder durch eine bevollmächtigte Person (Ziffer 16 des Leistungsscheins), E-Mail mbt@nex-a-i.com, Telefon 0176 80714816 — nachfolgend **"NexAI"**.

Kunde

Firma / Rechtsform: _____

Anschrift (Straße, PLZ, Ort): _____

Vertretungsberechtigte Person: _____

Ansprechpartner: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____

Registergericht / HRB-Nr. (soweit vorhanden):

_____

USt-IdNr. / Steuernummer: _____

— nachfolgend **"Kunde"** —

NexAI und der Kunde nachfolgend jeweils einzeln **"Partei"** und gemeinsam **"Parteien"**.

Dieser Rahmenvertrag regelt die allgemeinen Bedingungen der Zusammenarbeit. Die konkreten Leistungen, Beiträge und Parameter werden im jeweiligen Auftragsformular / Leistungsschein und den Anlagen A–E festgelegt.

§ 1 Vertragsgegenstand, Vertragsdokumente und Rangfolge

(1) NexAI erbringt für den Kunden Leistungen im Bereich KI-gestützter Assistenzsysteme, Softwareanwendungen und Automatisierung. Gegenstand sind (a) die Bereitstellung, Einrichtung und der Betrieb von KI-Agenten / digitalen Assistenten (Voice Agent, Chat Agent, Automatisierungen, individuelle KI-Agenten — nachfolgend **"Agenten"**) sowie (b) die Bereitstellung, Einrichtung und der Betrieb von Softwareanwendungen (NexAI CRM, NexAI Kalender, NexAI Mailagent, individuelle Anwendungen einschließlich installierbarer Web-Apps — nachfolgend **"Anwendungen"**). Anwendungen betreibt entweder NexAI für den Kunden (Betrieb durch NexAI), oder NexAI überlässt sie dem Kunden als Kauflizenz zum Betrieb auf dessen eigener Infrastruktur; für Kauflizenzen und für individuell entwickelte Anwendungen zum Festpreis gilt ergänzend **Anlage E (Kauflizenz und Projektanwendungen)**. Personen, die mit den Agenten oder Anwendungen interagieren (z. B. Anrufer, Chat-Kontakte, buchende Personen, Absender und Empfänger von Nachrichten, Nutzer eines Kundenportals), sind nachfolgend **"Endnutzer"**. Für Anwendungen mit KI-Funktionen, insbesondere den NexAI Mailagent, gelten §§ 4 und 6 entsprechend.

(2) Die konkreten Leistungen ergeben sich aus dem jeweils gesondert vereinbarten **Auftragsformular / Leistungsschein**. Jeder erteilte Auftrag begründet einen Einzelvertrag, auf den dieser Rahmenvertrag und die jeweils in Bezug genommenen Anlagen Anwendung finden.

(3) Vertragsbestandteile (nachfolgend **"Vertragsdokumente"**) sind, soweit im Auftragsformular in Bezug genommen: dieses Auftragsformular / der Leistungsschein, dieser Rahmenvertrag, Anlage A (Leistungsbeschreibung), Anlage B (Auftragsverarbeitungsvertrag – AVV), Anlage C (Service Level Agreement – SLA), Anlage D (Abnahmeprotokoll), Anlage E (Kauflizenz und Projektanwendungen), das SEPA-Firmenlastschriftmandat sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB, B2B).

(4) Bei Widersprüchen zwischen den Vertragsdokumenten gilt vorbehaltlich Absatz (5) und (6) folgende **Rangfolge** (der jeweils vorrangige geht dem nachrangigen vor): (a) Auftragsformular / Leistungsschein, (b) dieser Rahmenvertrag, (c) Anlage E (Kauflizenz und Projektanwendungen), (d) Anlage C (SLA), (e) Anlage A (Leistungsbeschreibung), (f) Anlage D (Abnahmeprotokoll), (g) AGB (B2B). Soweit dieser Rahmenvertrag ausdrücklich auf eine abweichende Regelung in einer Anlage verweist, gilt die Anlage.

(5) Abweichend von der Rangfolge nach Absatz (4) hat **Anlage B (AVV) Sachvorrang für sämtliche Fragen des Datenschutzes und der Auftragsverarbeitung**; insoweit gehen die Regelungen der Anlage B allen übrigen Vertragsdokumenten vor.

(6) Individuell zwischen den Parteien ausgehandelte Abreden haben stets Vorrang vor entgegenstehenden Regelungen dieses Rahmenvertrags und der Anlagen (§ 305b BGB).

§ 2 Vertragsschluss und Nachweis

(1) Verträge kommen durch Unterzeichnung des Auftragsformulars durch beide Parteien oder durch übereinstimmende Erklärungen in Textform (§ 126b BGB) zustande. Eine qualifizierte oder fortgeschrittene elektronische Signatur im Sinne der eIDAS-Verordnung (VO (EU) Nr. 910/2014) steht der Textform gleich. Ebenso genügt die Unterzeichnung über die Anwendung NexSign (elektronische Signatur mit Protokollseite und Siegel). Für die Unterschrift für NexAI durch bevollmächtigte Personen gilt der Hinweis zur Unterschrift in Ziffer 16 des Leistungsscheins.

(2) Erklärungen, Freigaben und Weisungen des Kunden im laufenden Betrieb (insbesondere nach § 5, § 6 Abs. (2) und § 7 Abs. (4)) können in Textform, per E-Mail oder über ein von NexAI

bereitgestelltes Ticket-/Freigabesystem oder über die Einstellungen einer Anwendung erfolgen, soweit die Anwendung dies vorsieht.

(3) NexAI dokumentiert wesentliche vertragsrelevante Erklärungen, Freigaben und Weisungen des Kunden revisionssicher und stellt dem Kunden auf Verlangen einen Auszug zur Verfügung.

§ 3 Leistungen: Projekt- und Betriebsleistungen

(1) Projektleistungen (Werkvertrag)

(1) Einmalige Werkleistungen — insbesondere die Ersteinrichtung und Konfiguration von Agenten sowie die Einrichtung und Bereitstellung von Anwendungen (nachfolgend **"Projektleistungen"**) — richten sich nach Werkvertragsrecht (§§ 631 ff. BGB). Geschuldet ist die Herbeiführung des im Auftragsformular / in Anlage A beschriebenen Erfolgs.

(2) Projektleistungen werden nach Fertigstellung nach **Anlage D (Abnahmeprotokoll)** abgenommen. Zeigt NexAI die Fertigstellung in Textform an und verweigert der Kunde die Abnahme nicht binnen **zehn (10) Werktagen** unter Angabe mindestens eines Mangels, gilt die Leistung als abgenommen. Gleiches gilt, wenn der Kunde die Leistung nach der Fertigstellungsanzeige zehn (10) Werktage produktiv nutzt, ohne einen wesentlichen Mangel zu rügen. NexAI weist in der Fertigstellungsanzeige auf diese Folgen hin.

(3) Die **Verjährungsfrist für Mängelansprüche** aus Projektleistungen beträgt **ein (1) Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn**. Dies gilt nicht bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei arglistig verschwiegenen Mängeln, bei Übernahme einer Garantie und für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz; insoweit gelten die gesetzlichen Fristen.

(2) Betriebsleistungen

(1) Der laufende Betrieb, die Wartung, das Hosting und der Support der Agenten und der von NexAI betriebenen Anwendungen (nachfolgend **"Betriebsleistungen"**) umfassen die Bereitstellung zur Nutzung und die Pflege nach Anlage A und Anlage C (SLA). Für die Agenten gilt Dienstvertragsrecht (§ 611 BGB). Soweit die Bereitstellung einer Anwendung nach Mietrecht zu beurteilen ist (§ 548a BGB), gelten die Regelungen dieses Vertrags und der Anlage C zu Verfügbarkeit, Minderung und Haftung, insbesondere § 12 Abs. (7). Geschuldet ist **kein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg** (z. B. eine bestimmte Zahl an Terminen, Leads, Abschlüssen oder Umsätzen). Anwendungen, die dem Kunden als Kauflizenz überlassen werden, sind keine Betriebsleistung; für sie gilt Anlage E.

(2) Umfang, Verfügbarkeit, Reaktionszeiten und Wartungsfenster der Betriebsleistungen ergeben sich aus Anlage A und Anlage C (SLA).

§ 4 KI-Systeme, Funktionsweise und KI-Transparenz

(1) Die Agenten beruhen auf wahrscheinlichkeitsbasierten Verfahren (u. a. generative Sprach- und Sprachverarbeitungsmodelle). Ihre Ausgaben sind **naturgemäß nicht in jedem Einzelfall fehlerfrei, vollständig oder inhaltlich zutreffend**. NexAI schuldet keine Fehlerfreiheit der Einzelausgaben.

(2) Der Kunde ist für den bestimmungsgemäßen Einsatz der Agenten in seinen Prozessen verantwortlich und hat ausgabekritische Ergebnisse (insbesondere solche mit rechtlicher, finanzieller oder gesundheitlicher Relevanz) eigenverantwortlich zu prüfen bzw. durch geeignete organisatorische Maßnahmen abzusichern.

(3) Die Kennzeichnung der KI-gestützten Interaktion und Inhalte gemäß **Art. 50 der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-VO / AI Act)** — insbesondere der Hinweis, dass der Endnutzer mit einem KI-System interagiert bzw. dass Inhalte KI-generiert sind — ist **verbindlicher, nicht abschaltbarer Leistungsbestandteil**. Für den NexAI Mailagent richtet sich die Kennzeichnung nach Anlage A Ziffer 5.4 Abs. (6).

(4) Der Kunde ist nicht berechtigt, diese Kennzeichnung, die Pflicht-Ansage oder sonstige Transparenzhinweise zu unterdrücken, zu entfernen, zu verfälschen oder zu umgehen. Ein Verstoß berechtigt NexAI zur vorübergehenden Deaktivierung des betroffenen Agenten nach § 17.

§ 5 Aufzeichnung und Transkription

(1) Eine **Tonaufzeichnung** von Gesprächen ist **standardmäßig deaktiviert**. Zur Verarbeitung wird die Sprache während des Gesprächs in Text umgewandelt; dieses Wortprotokoll (Transkript) speichert NexAI nicht dauerhaft, es sei denn, der Kunde hat die Übergabe eines Gesprächsprotokolls in eine Anwendung (etwa in das NexAI CRM) beauftragt. Technische Gesprächsprotokolle, die Unterauftragsverarbeiter vorübergehend vorhalten, und deren Dauer nennt Anlage B, Anhang 3.

(2) Eine Tonaufzeichnung oder eine dauerhafte Speicherung von Wortprotokollen erfolgt ausschließlich auf ausdrückliche, dokumentierte Weisung des Kunden in Textform und stets mit einer **Pflicht-Ansage** gegenüber dem Endnutzer (KI-Hinweis nach § 4 sowie zusätzlich ein Aufzeichnungshinweis). Diese Ansage ist nicht abschaltbar.

(3) Der Kunde ist als Verantwortlicher dafür verantwortlich, dass für eine Aufzeichnung oder die Speicherung von Wortprotokollen eine tragfähige Rechtsgrundlage besteht (insbesondere Einwilligung der Endnutzer, soweit erforderlich) und die betroffenen Personen ordnungsgemäß informiert werden. § 17 gilt entsprechend.

§ 6 Automatisierte Erklärungen der Agenten

(1) Die Agenten dienen der Auskunft, Information, Terminvereinbarung und Vorqualifizierung. Sie sind so konzipiert, dass sie **keine Preis- oder Konditionszusagen, Bestellungen oder Vertragsschlüsse** namens des Kunden oder namens NexAIs erklären; ausgenommen ist die Vereinbarung von Terminen innerhalb der vom Kunden hinterlegten Verfügbarkeiten. Auf Wunsch des Kunden richtet NexAI einen Hinweis an Endnutzer ein, dass verbindlich nur Bestätigungen des Kunden in Textform sind.

(2) Der Kunde stellt sicher, dass Prozesse, in die Agenten eingebunden sind, keine automatisierte rechtsverbindliche Bindung ohne menschliche Bestätigung vorsehen, soweit dies nicht ausdrücklich und gesondert vereinbart ist. Für den selbsttätigen Versand von Antworten durch den NexAI Mailagent gilt Anlage A Ziffer 5.4 Abs. (1).

(3) Äußerungen eines für den Kunden betriebenen Agenten im Rahmen der vereinbarten Aufgabe werden im Verhältnis der Parteien dem **Kunden zugerechnet**; NexAI haftet hierfür nur nach Maßgabe von § 12.

§ 7 Vergütung und Zahlung

(1) Alle Preise verstehen sich **netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer**. NexAI unterliegt der Regelbesteuerung; die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von NexAI lautet DE463741277.

(2) Eine **einmalige Einrichtungsgebühr** fällt nur an, wenn und soweit sie im Auftragsformular vereinbart ist; sie ist mangels abweichender Vereinbarung mit der Abnahme der Einrichtung fällig. Im Übrigen ist ein **monatlicher oder — nach Wahl im Auftragsformular — jährlicher Beitrag** gemäß Auftragsformular geschuldet. Für Kauflizenzen und Projektanwendungen zum Festpreis gelten die Vergütungsregeln der Anlage E.

(3) Im Beitrag ist ein **Freikontingent** an Nutzung enthalten (z. B. Gesprächsminuten, Nachrichten, Vorgänge). Nutzung über das Freikontingent hinaus (**Mehrverbrauch / Overage**) wird zum im Auftragsformular vereinbarten Netto-Einheitspreis (z. B. ein Preis je Gesprächsminute) abgerechnet.

(4) Der Mehrverbrauch wird nachgelagert mit dem **Folgemonatsbeitrag** abgerechnet. NexAI stellt auf Verlangen einen **Einzelverbindungs-/Nutzungsnachweis** zur Verfügung. Je Agent kann ein technisches EUR-Spend-Cap vereinbart werden; bei Erreichen des Caps ist NexAI berechtigt, die Weiterleistung bis zur Freigabe eines höheren Caps auszusetzen.

(5) Überschreitet der Mehrverbrauch eine im Auftragsformular festgelegte Overage-Schwelle, ist der darüber hinausgehende Betrag **sofort fällig** und kann zwischenabgerechnet werden.

(6) Der monatliche Beitrag wird zum Monatsanfang im Voraus berechnet, der jährliche Beitrag zu Beginn jedes Vertragsjahres; ein angebrochener erster Monat wird anteilig nach Kalendertagen berechnet. Alle Rechnungen sind **ohne Abzug binnen 14 Tagen ab Zugang** fällig.

(7) Die Zahlung erfolgt nach Wahl des Kunden per **SEPA-Firmenlastschrift (B2B-Firmenlastschriftmandat)** oder per **Überweisung** auf das in der Rechnung genannte Konto.

(8) Rechnungen, Stornorechnungen, Zahlungserinnerungen und Mahnungen übermittelt NexAI elektronisch an die vom Kunden im Auftragsformular oder später in Textform oder in der Anwendung benannte Rechnungs-E-Mail-Adresse. Soweit NexAI gesetzlich verpflichtet ist, eine elektronische Rechnung im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 3 UStG auszustellen, erhält der Kunde die Rechnung in einem diesen Anforderungen entsprechenden strukturierten Format (z. B. ZUGFeRD oder XRechnung). Im Übrigen, insbesondere soweit eine Übergangsregelung eine andere Form zulässt, stimmt der Kunde der Übermittlung von Rechnungen als PDF-Datei per E-Mail zu (§ 14 Absatz 1 Satz 5 UStG). Der Kunde teilt Änderungen seiner Rechnungsanschrift und seiner Rechnungs-E-Mail-Adresse unverzüglich in Textform mit.

(9) Bei Zahlungsverzug schuldet der Kunde Verzugszinsen in Höhe von **neun (9) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz** sowie eine Pauschale von **40 EUR** (§ 288 Abs. 2, Abs. 5 BGB). Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten; die Pauschale ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.

(10) Preisanpassung

(1) NexAI kann Beiträge und Einheitspreise mit Wirkung für die Zukunft anpassen, wenn sich die Kosten der Leistungserbringung nach Vertragsschluss geändert haben, insbesondere die Entgelte von Subunternehmern für Telefonie, Sprach- und Modelldienste und Hosting. Die Anpassung darf die Kostenänderung, gemessen an ihrem Anteil am Preis, nicht übersteigen; Kostensenkungen gibt NexAI nach demselben Maßstab weiter (**Symmetrie**). Auf Verlangen legt NexAI die Kostenänderung in Textform dar.

(2) NexAI kündigt die Anpassung mindestens **sechs (6) Wochen** vor ihrem Wirksamwerden in Textform an. Im Jahresmodell wird eine Erhöhung frühestens zum Beginn des nächsten

Vertragsjahres wirksam.

(3) Bei jeder Erhöhung kann der Kunde den betroffenen Vertrag zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens in Textform kündigen (**Sonderkündigungsrecht**). NexAI weist in der Ankündigung darauf hin.

(11) Leistungsaussetzung bei Verzug

Bei Zahlungsverzug ist NexAI zur Aussetzung der Betriebsleistungen erst nach **vorheriger Ankündigung und Ablauf einer Nachfrist von sieben (7) Tagen** berechtigt. Eine Aussetzung erfolgt **ohne Löschung von Daten oder Konfigurationen**; die Wiederaufnahme erfolgt unverzüglich nach Ausgleich des Rückstands.

(12) Aufrechnung und Zurückbehaltung

Der Kunde kann nur mit **unbestrittenen, rechtskräftig festgestellten oder entscheidungsreifen** Gegenforderungen aufrechnen; dies gilt nicht für Gegenforderungen wegen Mängeln oder unvollständiger Erfüllung derselben Leistung, insbesondere auf Ersatz von Mängelbeseitigungs- oder Fertigstellungskosten. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nur wegen Gegenansprüchen aus **demselben Vertragsverhältnis** zu; § 320 BGB bleibt unberührt.

§ 8 Laufzeit und Kündigung

(1) **Monatsmodell:** Wird im Auftragsformular ein monatlicher Beitrag gewählt, ist der Vertrag mit einer Frist von **einem (1) Monat zum Monatsende** ordentlich kündbar.

(2) **Jahresmodell:** Wird ein jährlicher Beitrag gewählt, beträgt die **Mindestlaufzeit zwölf (12) Monate**. Der als Gegenleistung für die feste Laufzeit gewährte Preisvorteil wird bei ordentlicher Beendigung nicht anteilig erstattet. Kündigt der Kunde aus einem von NexAI zu vertretenden wichtigen Grund oder endet der Vertrag nach § 22 Abs. (3), erstattet NexAI den im Voraus gezahlten Beitrag für die Zeit nach dem Vertragsende anteilig. Kündigt NexAI aus einem vom Kunden zu vertretenden wichtigen Grund, bleibt ihr Anspruch auf Ersatz des durch die vorzeitige Beendigung entstehenden Schadens unberührt. Der Vertrag verlängert sich automatisch um jeweils weitere zwölf (12) Monate, sofern er nicht mit einer Frist von **einem (1) Monat zum Laufzeitende** in Textform gekündigt wird.

(3) Das Recht zur **außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund** (§ 314 BGB) bleibt für beide Parteien unberührt. Ein wichtiger Grund liegt für NexAI insbesondere vor, wenn (a) der Kunde mit Beiträgen in Höhe von **mehr als zwei (2) Monatsbeiträgen** in Verzug ist und trotz Fristsetzung nicht ausgleicht, oder (b) der Kunde die Agenten oder Anwendungen trotz Abmahnung **rechtswidrig nutzt** (insbesondere Verstoß gegen § 4, § 15, § 16 oder § 17).

(4) Jede Kündigung bedarf mindestens der Textform (§ 126b BGB).

§ 9 Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Der Kunde stellt NexAI die für die Leistungserbringung erforderlichen Informationen, Inhalte, Zugänge, Freigaben und Ansprechpartner rechtzeitig, vollständig und in geeigneter Form zur Verfügung.

(2) Der Kunde benennt einen entscheidungsbefugten Ansprechpartner und erteilt Freigaben und Weisungen unverzüglich, um Verzögerungen zu vermeiden.

(3) Der Kunde ist für die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der von ihm beigestellten Inhalte, Daten und Kontaktlisten verantwortlich und stellt sicher, dass deren Nutzung durch NexAI keine Rechte Dritter verletzt.

(4) Kommt der Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht nach, verlängern sich vereinbarte Fristen angemessen; hierdurch entstehender Mehraufwand kann nach Ankündigung gesondert berechnet werden.

§ 10 Nutzungsrechte

(1) Sämtliche von NexAI erstellten oder eingesetzten **Prompts, Workflows, Konfigurationen, Skripte, Quellcodes, Modelle, Vorlagen und sonstigen Arbeitsergebnisse** — auch soweit sie individuell für den Kunden erstellt wurden — verbleiben einschließlich aller Rechte des geistigen Eigentums bei **NexAI**.

(2) Der Kunde erhält für die Dauer des Vertrags ein **einfaches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Nutzungsrecht**, die Agenten, die von NexAI betriebenen Anwendungen und die Arbeitsergebnisse im vereinbarten Umfang zu nutzen. Dieses Nutzungsrecht **erlischt mit Beendigung** des jeweiligen Vertrags.

(3) Die im Betrieb erzeugten **Ergebnisdaten** (insbesondere Leads, Termine, Transkripte, Gesprächsprotokolle und sonstige geschäftliche Ergebnisdaten) sind inhaltlich dem **Kunden zugeordnet** und werden ihm nach Maßgabe von § 21 herausgegeben bzw. exportiert.

(4) Vom Kunden beigestellte Materialien, Marken, Inhalte und Daten (**beigestellte Materialien**) verbleiben im Eigentum bzw. in der Rechtsinhaberschaft des Kunden. Der Kunde räumt NexAI die zur Vertragserfüllung erforderlichen Nutzungsrechte hieran ein.

(5) Abweichend von Absatz (2) richtet sich das Nutzungsrecht an Anwendungen, die als **Kauflizenz** oder als **Projektanwendung zum Festpreis** überlassen werden, nach Anlage E.

§ 11 Betriebsinfrastruktur und Accounts

(1) Die zur Erbringung der Betriebsleistungen genutzten **Accounts, Zugangsdaten, API-Schlüssel, Rufnummern und Infrastrukturkomponenten** sind **Betriebsmittel der NexAI**. Ein **Herausgabeanspruch** des Kunden auf diese Betriebsmittel besteht nicht, vorbehaltlich Absatz (3), § 21 und Anlage E.

(2) NexAI gewährleistet eine **logische Mandantentrennung** der Kundendaten. Die Einzelheiten der technischen und organisatorischen Maßnahmen ergeben sich aus Anlage B (AVV).

(3) Optional können auf Wunsch des Kunden **kundeneigene Accounts** eingerichtet und genutzt werden. In diesem Fall stehen die betreffenden Accounts und Zugangsdaten im Eigentum bzw. in der Verfügungsbefugnis des Kunden; bei Vertragsende erfolgt eine Übergabe nach § 21.

§ 12 Haftung

Für die Haftung von NexAI gilt die nachfolgende, in ihren Stufen jeweils eigenständig geltende ("blue-pencil-feste") Regelung:

(1) **(Stufe 1) Unbeschränkte Haftung:** NexAI haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Übernahme einer Garantie sowie nach dem Produkthaftungsgesetz oder anderen Vorschriften, die eine Haftungsbeschränkung zwingend ausschließen.

(2) **(Stufe 2) Haftung bei einfacher Fahrlässigkeit:** Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet NexAI nur bei Verletzung einer **wesentlichen Vertragspflicht**, also einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung

der Kunde regelmäßig vertrauen darf. In diesem Fall ist die Haftung auf den bei Vertragsschluss **vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden** begrenzt, höchstens jedoch auf **25.000 EUR je Schadensfall** oder, wenn die Auftragssumme des betroffenen Einzelvertrags höher ist, auf **die Auftragssumme**. Auftragssumme ist die Summe der im Einzelvertrag vereinbarten einmaligen Vergütungen und der für die ersten zwölf (12) Monate vereinbarten laufenden Vergütungen, jeweils netto. Eine Begrenzung auf einen Jahresbetrag besteht nicht.

(3) **(Stufe 3) Im Übrigen** ist die Haftung von NexAI ausgeschlossen.

(4) NexAI übernimmt **keine Erfolgs-, Lead- oder Umsatzgarantie**. Insbesondere wird keine bestimmte Anzahl an Gesprächen, Terminen, Leads, Abschlüssen oder Umsätzen geschuldet oder garantiert.

(5) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Gesellschafter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von NexAI.

(6) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

(7) **Keine verschuldensunabhängige Haftung für anfängliche Mängel:** Soweit auf die Bereitstellung einer Anwendung Mietrecht anzuwenden ist, haftet NexAI für Mängel, die bereits bei Vertragsschluss vorhanden waren, nur, wenn NexAI sie zu vertreten hat; die verschuldensunabhängige Haftung nach § 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB ist ausgeschlossen. Absatz (1), die Minderung nach § 536 BGB und die pauschale Minderung nach Anlage C Ziffer 7 bleiben unberührt.

§ 13 Datenschutz und Auftragsverarbeitung

(1) Soweit NexAI im Auftrag des Kunden personenbezogene Daten verarbeitet, gilt der als **Anlage B (AVV)** beigefügte Auftragsverarbeitungsvertrag, der insoweit zwingend und vorrangig ist (§ 1 Abs. 5).

(2) Der **Kunde ist Verantwortlicher** im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO; **NexAI ist Auftragsverarbeiter** im Sinne des Art. 4 Nr. 8 DSGVO, soweit nicht im Einzelfall abweichend geregelt. Bei Anwendungen, die der Kunde als Kauflizenz selbst betreibt, verarbeitet NexAI personenbezogene Daten nur bei Wartungs- und Supportzugriffen (Anlage E Ziffer 6).

(3) Im Innenverhältnis richtet sich der Ausgleich einer gesamtschuldnerischen Haftung nach Art. 82 Abs. 5 DSGVO nach den Verursachungs- und Verantwortungsanteilen der Parteien.

(4) Eine Freistellung von behördlich verhängten **Bußgeldern** wird durch diesen Vertrag nicht begründet; die Regelung in diesem Paragraphen ist insoweit lediglich deklaratorisch und lässt die gesetzliche Verantwortlichkeit jeder Partei unberührt.

§ 14 Datenspeicherung und Transparenz

(1) Der Kunde stimmt ausdrücklich zu, dass Daten zur Vertragserfüllung **intern bei NexAI** und **gegebenenfalls extern bei Subunternehmern** (Unterauftragsverarbeiter / Drittdienste, insbesondere die in Anlage B, Anhang 2 aufgeführten Unterauftragsverarbeiter in der jeweils nach Anlage B mitgeteilten Fassung — auch in Drittländern nach Maßgabe der Anlage B) gespeichert und verarbeitet werden.

(2) Dies betrifft sowohl **Kundendaten** als auch **Endnutzerdaten** (Anrufer, Chat-Kontakte, Absender und Empfänger von Nachrichten, buchende Personen), namentlich Kontaktdaten, Gesprächs- und Nachrichteninhalte und Metadaten, jeweils im Rahmen der nachstehenden Speicherregel.

(3) **Speicherregel:** (a) **Agenten:** Wo eine Speicherung technisch abschaltbar ist, erfolgt keine; im Übrigen werden die Daten spätestens sechs (6) Monate nach Erhebung gelöscht, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Speicherfristen bei Unterauftragsverarbeitern, die sich im genutzten Tarif nicht abschalten lassen, nennt Anlage B, Anhang 3. (b) **Anwendungen:** Die Speicherung der Daten des Kunden ist Gegenstand der Leistung; führendes System für die in einer Anwendung geführten Daten ist die Anwendung. Gespeichert wird für die Vertragsdauer nach den Löschregeln, die der Kunde in der Anwendung einstellt oder im Auftragsformular vereinbart; ohne solche Regeln gelten die Vorgaben der Anlage B, Anhang 3. (c) Im Übrigen ergeben sich die Speicher- und Löschregeln aus Anlage B (§ 8 und Anhang 3); nach Vertragsende gilt § 21.

(4) **Kundenpflicht:** Der Kunde stellt als Verantwortlicher sicher, dass für die Verarbeitung eine tragfähige **Rechtsgrundlage** besteht, und informiert die Endnutzer gemäß **Art. 13 und 14 DSGVO** (Datenschutzhinweis sowie Bot-Ansage), einschließlich eines Hinweises auf die Einbindung von NexAI und der eingesetzten Drittdienste.

(5) **Datenschutz-Folgenabschätzung:** Der Kunde prüft als Verantwortlicher vor Inbetriebnahme eines Voice Agent, eines Chat Agent oder des NexAI Mailagent, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO erforderlich ist, und führt sie gegebenenfalls durch. NexAI weist darauf hin, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Steuerung der Interaktion mit den Betroffenen oder zur Bewertung persönlicher Aspekte auf der Liste der Datenschutzkonferenz nach Art. 35 Abs. 4 DSGVO steht (Version 1.1 vom 17.10.2018, Nr. 11); unterliegt eine Verarbeitung der Folgenabschätzung, muss der Kunde unabhängig von der Zahl seiner Beschäftigten einen Datenschutzbeauftragten benennen (§ 38 Abs. 1 Satz 2 BDSG). NexAI unterstützt den Kunden dabei nach Art. 28 Abs. 3 Buchst. f DSGVO und Anlage B § 11.3.

(6) Verletzt der Kunde die Pflichten nach Absatz (4) schuldhaft, **stellt er NexAI von den hieraus resultierenden Ansprüchen Dritter sowie von angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung frei**; § 17 Abs. (2) Satz 2 gilt entsprechend.

§ 15 Ausgehende Anrufe und Nachrichten (UWG)

(1) Ausgehende Anrufe oder Nachrichten eines Agenten führt NexAI nur durch, wenn sie im Auftragsformular gesondert beauftragt sind. Vor jeder Kampagne teilt der Kunde NexAI in Textform Zweck, Zielgruppe und Herkunft der Kontaktdaten mit.

(2) Dienen Anrufe oder Nachrichten der Werbung, sichert der Kunde zu, dass von jeder angesprochenen Person, Verbraucher wie Unternehmer, vor dem Kontakt eine **ausdrückliche Einwilligung** in Werbung durch automatisierte Anrufe oder Nachrichten vorliegt (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 und 2 UWG). Er dokumentiert jede Einwilligung, bewahrt den Nachweis mindestens fünf (5) Jahre ab Erteilung und nach jeder Verwendung auf (vgl. § 7a UWG) und legt ihn NexAI auf Verlangen unverzüglich vor. Ohne Nachweis ist NexAI nicht verpflichtet, die Kampagne zu starten.

(3) Anrufe ohne Werbezweck, insbesondere Terminbestätigungen, Erinnerungen an bestehende Termine und Rückrufe auf Wunsch des Angerufenen, bleiben unberührt.

(4) NexAI darf Kampagnen ablehnen oder aussetzen, wenn Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen § 7 UWG oder Datenschutzrecht bestehen. Widersprüche angesprochener Personen setzt NexAI sofort um; der Kunde übernimmt sie in seine Sperrliste.

(5) Verletzt der Kunde eine Zusicherung nach Absatz (2) schuldhaft, stellt er NexAI von daraus folgenden Ansprüchen Dritter und den angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung frei; § 17

Abs. (2) Satz 2 gilt entsprechend.

§ 16 Stimm- und Namensrechte, Deepfake-Kennzeichnung

(1) Standardmäßig werden **synthetische Standardstimmen** eingesetzt, an denen keine Persönlichkeitsrechte Dritter bestehen.

(2) Wünscht der Kunde die Nutzung einer geklonten oder nachgebildeten Stimme oder eines Namens einer real existierenden Person (Stimm-Klon), hat er NexAI eine **dokumentierte Einwilligung** der betroffenen Person vorzulegen. Für synthetische Nachbildungen realer Personen gelten die Transparenz- und Kennzeichnungspflichten der KI-VO (§ 4).

(3) Der Kunde **stellt NexAI von allen Ansprüchen frei**, die Dritte wegen der Verletzung von Persönlichkeits-, Stimm-, Namens- oder sonstigen Rechten aufgrund einer vom Kunden veranlassten Stimm- oder Namensnutzung geltend machen, soweit der Kunde die Rechtsverletzung zu vertreten hat, einschließlich angemessener Kosten der Rechtsverteidigung; § 17 Abs. (2) Satz 2 gilt entsprechend.

§ 17 Rechtmäßige Nutzung, Freistellung und vorübergehende Deaktivierung

(1) Der Kunde nutzt die Agenten und Anwendungen ausschließlich im Rahmen der geltenden Gesetze und dieses Vertrags. Untersagt sind insbesondere rechtswidrige, irreführende, belästigende oder rechtsverletzende Nutzungen.

(2) Der Kunde **stellt NexAI von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei**, die auf einer von ihm zu vertretenden rechtswidrigen oder vertragswidrigen Nutzung der Agenten beruhen, einschließlich angemessener Kosten der Rechtsverteidigung. NexAI wird den Kunden über eine solche Inanspruchnahme unverzüglich informieren und ihm die Rechtsverteidigung ermöglichen.

(3) Bei konkreten Anhaltspunkten für eine rechtswidrige Nutzung oder eine erhebliche Gefährdung Dritter ist NexAI berechtigt, den betroffenen Agenten **sofort vorübergehend zu deaktivieren**. NexAI informiert den Kunden unverzüglich. Die **Beitragspflicht bleibt** für die Dauer einer vom Kunden zu vertretenden Deaktivierung bestehen.

§ 18 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien behandeln alle als vertraulich gekennzeichneten oder ihrer Natur nach vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei streng vertraulich und nutzen sie nur zur Vertragserfüllung.

(2) Die Vertraulichkeitspflicht gilt nicht für Informationen, die öffentlich bekannt sind, rechtmäßig von Dritten erlangt wurden oder unabhängig entwickelt wurden, sowie soweit eine gesetzliche oder behördliche Offenlegungspflicht besteht.

(3) Die Vertraulichkeitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertrags für die Dauer von drei (3) Jahren fort.

§ 19 Referenznutzung

NexAI darf den Kunden als Referenz (Name und Logo) auf ihrer Website und in Vertriebsunterlagen nur nennen, wenn der Kunde dem nachfolgend ausdrücklich zustimmt (Opt-in):

[ ] Der Kunde stimmt der Nennung als Referenz (Name und Logo) zu. Die Zustimmung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerruflich.

§ 20 Drittanbieter und Drittdienste

(1) NexAI setzt zur Leistungserbringung Subunternehmer und Drittdienste ein, insbesondere die in Anlage B, Anhang 2 aufgeführten Unterauftragsverarbeiter in der jeweils nach Anlage B mitgeteilten Fassung. Die datenschutzrechtliche Einbindung richtet sich nach Anlage B (AVV).

(2) Für Subunternehmer und Drittdienste, deren sich NexAI zur Erfüllung ihrer Pflichten bedient, haftet NexAI **wie für eigenes Verschulden (§ 278 BGB)**, jeweils nach Maßgabe von § 12. Störungen öffentlicher Strom-, Telekommunikations- und Datennetze, die NexAI nicht zur Erfüllung einsetzt und nicht beherrscht, hat NexAI nicht zu vertreten.

(3) Laufende Kosten von Drittdiensten, die dem Kunden gesondert zugeordnet sind oder die durch die vom Kunden gewählte Nutzung anfallen, trägt der Kunde, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart.

§ 21 Vertragsende und Offboarding

(1) Nach Beendigung des Vertrags stellt NexAI dem Kunden die ihm zugeordneten Daten **dreißig (30) Tage lang zum Export** bereit: strukturierte Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format (**CSV/JSON**) und die in den Anwendungen abgelegten Dateien als gesondertes Paket. Der Kunde kann stattdessen die sofortige Löschung verlangen. Nach Ablauf der Frist oder nach bestätigtem Erhalt des Exports löscht NexAI die Daten nach Anlage B § 12 und übersendet unaufgefordert eine **Löschbestätigung** in Textform.

(2) Von NexAI bereitgestellte **Rufnummern** werden auf Wunsch des Kunden **zurückportiert**. Bis zum Abschluss der Portierung hält NexAI die betreffende Rufnummer im erforderlichen Umfang aufrecht (**Keep-Alive**).

(3) Bei **kundeneigenen Accounts** (§ 11 Abs. 3) erfolgt das Offboarding in folgender Reihenfolge: (a) Export der Daten, (b) Entfernung des geistigen Eigentums und der Betriebsmittel von NexAI (Prompts, Workflows, Konfigurationen, Skripte), (c) Entzug der Zugriffe von NexAI auf die kundeneigenen Accounts.

(4) Für die Erstattung im Voraus gezahlter Beiträge im Jahresmodell gilt § 8 Abs. (2). § 22 (Höhere Gewalt) bleibt unberührt.

(5) Hat der Kunde in einer Anwendung Rechnungen oder andere Buchungsbelege erstellt, stellt NexAI sie im Export zusätzlich in ihrer Originalform (PDF/A-3 und strukturierte Rechnungsdaten) und, soweit die Anwendung es unterstützt, im DATEV-Format bereit. Die Aufbewahrung nach § 147 AO, § 14b UStG und § 257 HGB obliegt ab Vertragsende dem Kunden.

(6) Für Anwendungen, die der Kunde als Kauflizenz selbst betreibt, gelten die Absätze (1) und (5) nicht; die Daten liegen beim Kunden. NexAI gibt die Wartungszugänge zurück und löscht bei ihr gespeicherte Zugangsdaten (Anlage E Ziffer 5).

§ 22 Höhere Gewalt

(1) Keine Partei haftet für die Nichterfüllung oder verzögerte Erfüllung ihrer Pflichten, soweit diese auf Ereignissen beruht, die außerhalb ihres Einflussbereichs liegen und die sie auch mit zumutbaren, dem Stand der Technik entsprechenden Vorkehrungen nicht verhindern konnte (**höhere Gewalt**), insbesondere Naturereignisse, Pandemien, Krieg, Terror, Arbeitskämpfe Dritter, behördliche Anordnungen sowie großflächige Ausfälle öffentlicher Strom- oder Telekommunikationsnetze. Cyberangriffe und Ausfälle von Subunternehmern gelten nur dann als höhere Gewalt, wenn NexAI sie trotz der Maßnahmen nach Anlage B und trotz sorgfältiger Auswahl und Überwachung nicht verhindern konnte.

(2) Für die Dauer eines Ereignisses höherer Gewalt sind die betroffenen **Leistungs- und die entsprechenden Zahlungspflichten ausgesetzt**. Die betroffene Partei informiert die andere Partei unverzüglich.

(3) Dauert das Ereignis höherer Gewalt länger als **dreißig (30) Tage** an, ist jede Partei berechtigt, den betroffenen Vertrag mit sofortiger Wirkung zu **kündigen**.

(4) Bereits im Voraus gezahlte Beiträge für nachweislich **nicht erbrachte Leistungszeiträume** werden dem Kunden in diesem Fall **anteilig zurückerstattet**.

§ 23 Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit der von NexAI betriebenen Anwendungen und der von NexAI betriebenen Vermittlungsschicht der Agenten ist in Anlage C Ziffer 7 als **Beschaffenheit** vereinbart; dort sind auch die Folgen einer Unterschreitung geregelt. Eine Garantie im Sinne einer verschuldensunabhängigen Einstandspflicht ist damit nicht verbunden. Im Übrigen, insbesondere für die Verarbeitung durch Drittdienste, schuldet NexAI ein fachgerechtes Bemühen um einen möglichst störungsfreien Betrieb. Wartungsfenster und Reaktionszeiten ergeben sich aus Anlage C (SLA). Für Anwendungen, die der Kunde als Kauflizenz selbst betreibt, gibt NexAI keine Verfügbarkeitszusage (Anlage C Ziffer 12).

§ 24 Schlussbestimmungen

(1) **Textform:** Erklärungen des Kunden mit Vertragsrelevanz, insbesondere Kündigungen, Widersprüche und Sonderkündigungen, bedürfen mindestens der Textform (§ 126b BGB).

(2) **Vorrang von Individualabreden:** Individuell ausgehandelte Abreden gehen den Regelungen dieses Rahmenvertrags und der Anlagen vor (§ 305b BGB).

(3) **Abwehrklausel:** Allgemeine Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn NexAI ihnen nicht ausdrücklich widerspricht oder in Kenntnis solcher Bedingungen Leistungen erbringt.

(4) **Abtretung / Vertragsübernahme:** Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit vorheriger Zustimmung von NexAI in Textform auf Dritte übertragen; § 354a HGB bleibt unberührt. NexAI ist berechtigt, zur Leistungserbringung Subunternehmer einzusetzen (§ 20).

(5) **Salvatorische Klausel:** Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Soweit es sich um Allgemeine Geschäftsbedingungen handelt, richtet sich der Vertragsinhalt an ihrer Stelle nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 306 Abs. 2 BGB). Für individuell ausgehandelte Bestimmungen vereinbaren die Parteien eine Regelung, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.

(6) **Anwendbares Recht:** Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(7) **Gerichtsstand:** Sind beide Parteien Kaufleute oder ist der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag der **Sitz von NexAI**; NexAI kann den Kunden auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand verklagen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

Fassung Oktober 2026. Entwurf, von NexAI erstellt; die anwaltliche Prüfung folgt. Eckige Klammern kennzeichnen Werte und Regelungen, die vor Verwendung festzulegen sind; „[setzt voraus: …]“ kennzeichnet Zusagen, die erst gelten, wenn die genannte technische Voraussetzung erfüllt ist.

Für NexAI	**Für den Kunden**
Ort, Datum	Ort, Datum
Name, Funktion (Gesellschafter oder in Vollmacht für NexAI)	Name / Funktion